

1500585-50.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... CAPS, mas "desanimou". Já respondeu por tráfico de drogas. Não se recorda dos fatos pois estava sob efeito de drogas. Nunca agrediu pessoa alguma. Não se lembra sobre as ameaças. Quando está sob efeito de entorpecentes fala coisas "da boca para fora". Havia medida protetiva, mas foi convidado para retornar para casa (mídia digital/SAJ).

No tocante ao crime de descumprimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500585-50.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500585-50.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006 (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2088720/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 17093549 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 1437/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 1437/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 1438/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2088720 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2088720 - DEL.DEF.MUL. LINS, 1437/21/405 - DEL.DEF.MUL. LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio Cesar Mathias Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JÚLIO CÉSAR MATHIAS LIMA, qualificado nos autos, como incurso artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, e no art.147, caput, c/c art.61, inciso II, alínea "f" (com violência contra a mulher) e "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, descumpriu decisão judicial proferida nos autos n. 0000532-46.2021.8.26.0322, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Federal n. 11.340/06 e ameaçou sua irmã Juliana Aparecida Mathias Lima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (fls. 95/98).

O réu foi preso em flagrante delito (fls.46/47).

Concedida liberdade provisória ao acusado e determinado seu afastamento do lar (fls.74/75).

A denúncia foi recebida (fl. 100).

O denunciado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 110/111).

A decisão de fl. 112/114 afastou a absolvição sumária do denunciado e designou audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

A Acusação pediu a parcial procedência da ação penal, para condenar o réu pelo crime do art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f" e "j", do CP, e absolvê-lo do crime do art. 24-A, da Lei 11.340/06 (fls. 158/164).

A Defesa alega a inexistência de dolo. Pediu a absolvição, nos termos do art. 386, III do CPP. Defendeu também que o fato é atípico. Existe excludente de ilicitude quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (fls. 175/177).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A absolvição do acusado é medida que se impõe. Quanto ao crime de ameaça, não ficou demonstrado que a conduta do réu tenha provocado medo ou intimidação da vítima, e quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva não ficou caracterizado o dolo do agente.

A prova oral é frágil.

A vítima Juliana Aparecida Mathias Lima, em solo policial, relatou que é irmã do réu. Júlio é usuário de crack há muito tempo. Solicitou medidas protetivas que foram deferidas. O réu deixou de residir no imóvel. Nesta tarde, por volta das 13h30min, Júlio chegou na residência, visivelmente alterado, aparentando estar sob efeito de drogas, e passou proferir ameaças. O acusado disse que iria matá-la e a agredir com "pauladas". Acionou a polícia. Seu irmão foi detido. Os militares precisaram algemar o indivíduo (fls. 44). Em juízo, confirmou os fatos. O réu é usuário de drogas. Juliano "perde a cabeça" quando utiliza entorpecentes. Em um primeiro momento negou ter sido ameaça de morte, mas posteriormente confirmou os fatos. O réu proferiu ameaças quando estava sob efeito de drogas. A medida protetiva foi descumprida. Permitiu que Juliano ficasse na residência, mesmo com a medida protetiva. Não teve medo quando foi ameaçada na presença dos militares. Seu irmão saiu de casa, mas após algum tempo voltou a residir no local (mídia digital/SAJ)

A testemunha de acusação Marco Aurélio de Melo Santana, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 07. Em juízo, disse que foram acionados via COPOM. A vítima apresentou a medida protetiva. O réu estava defronte à residência de Juliana. Foi dada voz de prisão ao acusado. Júlio estava muito alterado, aparentando estar sob efeito de drogas. Presenciou as ameaças de morte. Júlio estava agressivo (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Davi Tardin dos Santos, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 43. Em juízo, relatou que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica. O réu estava transtornado. A vítima já havia acionado a polícia na mesma data. Júlio estava no local. Presenciou as ameaças. O acusado disse que iria "dar pauladas" em Juliana. Questionado se o acusado aparentava uso abusivo de drogas, respondeu que ele estava transtornado. Tiveram que utilizar as algemas (mídia digital/SAJ).

O réu Júlio Cesar Mathias Lima, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 48). Em juízo, disse que mora com sua irmã. Auxilia nas despesas. É usuário de drogas e bebida alcoólica. Utiliza crack, mas não fica violento sob efeito. Estava realizando tratamento no CAPS, mas "desanimou". Já respondeu por tráfico de drogas. Não se recorda dos fatos pois estava sob efeito de drogas. Nunca agrediu pessoa alguma. Não se lembra sobre as ameaças. Quando está sob efeito de entorpecentes fala coisas "da boca para fora". Havia medida protetiva, mas foi convidado para retornar para casa (mídia digital/SAJ).

No tocante ao crime de descumprimento de medida protetiva, verifica-se que embora o requerido tenha sido intimado da decisão de afastar-se do lar e manter distância da vítima, a própria ofendida consentiu com a permanência do réu no lar. A vítima disse que o requerido chegou a sair de casa, mas retornou com o consentimento dela e da genitora deles. Não se vislumbra, portanto, a intenção do agente em descumprir a ordem judicial que concedeu a medida protetiva, o que torna a conduta atípica.

Quanto ao crime de ameaça assim entende a doutrina:

'O núcleo do tipo é "ameaçar", que significa intimidar, amedrontar alguém, mediante a promessa de causar-lhe mal injusto e grave. Não é qualquer mal que caracteriza o delito, mas apenas o classificado como "injusto e grave", que pode ser físico, econômico ou moral. Mal injusto é aquele que a vítima não está obrigada a suportar, podendo ser ilícito ou simplesmente imoral. Por sua vez, mal grave é o capaz de produzir ao ofendido um prejuízo relevante. Além disso, o mal deve ser sério, ou fundado, iminente e verossímil, ou seja, passível de realização. Em outras palavras, a ameaça há de ser séria e idônea à intimidação da pessoa contra quem é dirigida. Destarte, o fato é atípico, por constituir crime impossível, quando inidôneo a amedrontar, tal como quando causa risos ou quando seu destinatário não lhe confere credibilidade, por pior que seja a intimidação. Em tais casos, o bem jurídico protegido pela lei penal não é atingido pela conduta do agente. A pessoa visada não foi abalada em sua paz de espírito e em seu sentimento de segurança e de tranquilidade'. (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado, vol. 2, 4. Ed. São Paulo: Método, 2012, p. 224) - grifei.

No caso dos autos, não ficou comprovado que as palavras proferidas pelo réu foram capazes de amedrontar ou intimidar a vítima. Além disso, tanto a vítima quanto o réu relataram que as palavras foram proferidas em momento em que o requerido havia feito uso de drogas; o réu ainda afirmou que não se recorda dos fatos pois estava sob efeito de drogas.

Sendo assim, diante do conjunto fático-probatório dos autos, a absolvição do réu é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu JÚLIO CÉSAR MATHIAS LIMA da imputação da prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, e no art.147, caput, c/c art.61, inciso II, alínea "f" (com violência contra a mulher) e "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, com fundamento nos inciso III, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA